



Myndighetsnämnden

2023-10-04

1

|                                   |                                                                                                                                          |                       |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Plats och tid</b>              | Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-12.00.                                                                                            |                       |                  |
| <b>Beslutande</b>                 | Anders Harr                                                                                                                              | (s), ordförande       |                  |
|                                   | Kenneth Bäcklund                                                                                                                         | (v)                   |                  |
|                                   | Bernt Vikström                                                                                                                           | (s)                   |                  |
|                                   | Christina Lövgren                                                                                                                        | (s)                   |                  |
|                                   | Martin Nilsson                                                                                                                           | (c)                   |                  |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef<br>Camilla Grahns, Nämndsekreterare<br>Monika Hornig-Breitbach<br>Britta Lundgren<br>Frida Sundström |                       |                  |
| <b>Utses att justera</b>          | Bernt Vikström                                                                                                                           |                       |                  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-10-09 klockan 15.00                                                                                        |                       |                  |
| <b>Underskrifter</b>              | <b>Sekreterare</b>                                                                                                                       | <u>Camilla Grahns</u> | Paragrafer 52-55 |
|                                   | <b>Ordförande</b>                                                                                                                        | <u>Anders Harr</u>    |                  |
|                                   | <b>Justerande</b>                                                                                                                        | <u>Bernt Vikström</u> |                  |

| Anslag / Bevis                              |                        |                                  |            |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| Justeringen har tillkännagetts genom anslag |                        |                                  |            |
| <b>Organ</b>                                | Myndighetsnämnden      |                                  |            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>                    | 2023-10-04             |                                  |            |
| <b>Datum då anslaget sattes upp</b>         | 2023-10-10             | <b>Datum då anslaget tas ned</b> | 2023-11-01 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b>      | Miljö- och byggenheten |                                  |            |
| <b>Underskrift</b>                          | <u>Camilla Grahns</u>  |                                  |            |
| Utdragsbestyrkande                          |                        |                                  |            |



Myndighetsnämnden

2023-10-04

2

|                   |                                               |              |     |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|
| Ärendeförteckning | Mn § 52<br>Plan- och bygglovstaxa             | Dnr 2023-656 | 051 |
|                   | Mn § 53<br>Anmälan husbehovstäkt - Miljöskydd | Dnr 2023-525 | 427 |

**Övriga ärenden**

Mn § 54

Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 55

Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-10-04

3

Mn § 52

Dnr 2023-656

051

Plan- och bygglovstaxa

Den nuvarande PBL-taxan beslutades i kommunfullmäktige 2011-04-11 § 66. Taxan bygger i grunden på ett underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR), dåvarande SKL. SKR har sedan 2014 utvecklat ett nytt underlag för taxekonstruktion som den enskilda kommunen kan använda för att upprätta sin taxa.

Enligt PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Underlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar ge den enskilda kommunen ett redskap för att ta fram den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. Med det som underlag byggs sedan taxan upp för den egna kommunen.

Förvaltningen har med stöd av det nya underlaget tagit fram ett förslag till ny PBL-taxa.

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen anta plan- och bygglovstaxan, bilaga 1

att den nya taxan ska gälla från och med 2024-01-01

att tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige 2011-02-11, § 66, ska upphöra att gälla

Exp  
Anslagstavlan  
Kommunfullmäktige  
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 53

Dnr 2023-525

427

Anmälan husbehovstäkt -  
Miljöskydd

SCA Skog AB har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om att öppna en husbehovstäkt för uttag av mer än 10 000 ton berg på fastigheten Abborrträsk 12:1. Verksamheten är planerad att starta 2023-09-01.

Enligt anmälan ska verksamheten ta fram material till nybyggnad, upprustning, underhåll och halkbekämpning av vägar upplagsytor mm för skogsbrukets behov. Verksamheten kommer att ske i tåkten enstaka år och pågå några veckor åt gången. Arbetstiden är mellan 06.00 och 22.00 och brytningstiden är 15 år.

Verksamhetsområdet omfattar ca 2 ha och täktbotten kommer att vara belägen minst 1 m ovan grundvattenytan. Krossning kommer ej pågå mer än 30 dagar per år. Åtgärden kommer ej beröra natur- och kulturvärden eller Natura 2000-område. Verksamheten är belägen längre än 200 m från närmaste sjö eller bäck och minst 5 km från närmaste bostadsbebyggelse.

Efterbehandling är planerad att ske fortlöpande under drifttiden.

Anläggningen klassas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) som en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 4 kap § 5. Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

#### Kommunicering

Anmälan har översänts till länsstyrelsen och Mausjaur sameby för möjlighet till yttrande. Länsstyrelsen har inte inkommit med yttrande.

Mausjaur sameby motsätter sig anläggandet med hänvisning till förlorat bete och betesro i området som i dagsläget utgörs av åretruntmarker. Samebyn menar även att det finns en risk att renarna trängs in i grannsamebyn vilket skulle medföra merarbete, påverkan på renens hälsa och välbefinnande samt eventuell osämja mellan samebyarna.

SCA Skog har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på samebyns yttrande och har framfört att man avser att föra dialog med samebyn. Inför varje tillfälle när verksamheten planeras vara igång ska samebyn informeras och vid behov anpassa produktionen för att minimera de störningar som kan uppstå.

forts



forts Mn § 53

Dnr 2023-525

427

#### Myndighetsnämndens bedömning

Platsen där bolaget avser bedriva täktverksamheten är belägen ca 0,5 km innanför gränsen för riksintresse för rennäring men berör inte trivsalland, kalvningsland eller strategiskt område. Den berör inte heller inte något för nämnden känt naturvårds- eller kulturmiljöobjekt. Nämnden anser mot bakgrund av de uppgifter som angetts i ansökan att verksamheten lokaliseras till en plats där störningar och olägenhet för människor bedöms bli små.

Området utgör åretruntmark för rennäringen men påverkan bedöms bli liten då verksamheten enligt anmälan endast kommer bedrivas sporadiskt och inte under längre perioder än ett par veckor åt gången. Den föreslagna utformningen av verksamheten kan accepteras under förutsättning att förelagda åtgärder vidtas.

SCA har även i sitt yttrande framför att man avser att föra dialog med samebyn inför varje produktionstillfälle. Nämnden bedömer därigenom att täktverksamheten inte påtagligt kommer att försvåra rennäringens bedrivande.

#### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) SCA Skog AB med org. nr 556048-2852 om följande försiktighetsmått för husbehovstäkt på fastigheten Abborrträsk 12:1.

1. Om inte annat framgår av detta beslut skall anläggningen utformas och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överenskommelse med vad som angetts i anmälan. Mindre ändringar av verksamheten får utföras efter anmälan till och godkännande av tillsynsmyndigheten. Som förutsättning för sådant godkännande ska gälla att ändringen inte bedöms medföra ökade utsläpp eller ökad störning för omgivningen.
2. Gränser för verksamhetsområdet ska utmärkas i terrängen med väl synliga och under verksamheten varaktiga markeringar.
3. Mausjaurs sameby ska informeras i god tid innan varje planerat produktionstillfälle i takten, där möjlighet ska finnas att vid behov anpassa produktionen för att minska störningar i närområdet.

forts.



forts Mn § 53

Dnr 2023-525

427

4. De delar av tákten där det finns risk för fallolyckor ska förses med stängsel.
5. Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen inte kan förorena mark och vatten.
6. Om buller, damning eller andra störningar till följd av verksamheten uppkommer, ska åtgärder omgående vidtas för att motverka sådana störningar.
7. På platsen ska god ordning hållas.
8. Efterbehandling ska ske i samråd med kontrollmyndigheten.
9. Eventuell tankning ska ske på hårdgjord yta och om förvaring av drivmedel ska förekomma ska dubbelmantlade tankar användas.
10. Bedömning om behov av sedimentationsbassäng ska ske i samråd med kontrollmyndigheten.
11. Farligt avfall ska hanteras enligt gällande bestämmelser och rapporteras till avfallsregistret.

#### Avgift

Med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) har kommunerna möjlighet att ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt balken. Arvidsjaur kommun har 2014-11-24 (kf § 191) beslutat om taxa för miljö-, bygg- och hälso-skyddsnämndens verksamhet. Enligt taxan är timavgiften 1 125 kr.

Enligt taxan ska avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd debiteras med timavgift för nedlagd handläggningstid. För handläggning av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken är avgiften satt till 6 timmar. Ni påförs därför en avgift på 6 750 kr för handläggningen. Faktura skickas separat.

forts.



forts Mn § 53

Dnr 2023-525

427

Beslutet kan överklagas, se bifogat delgivningskvitto och överklagandehänvisning.

#### Särskilda upplysningar

Myndighetsnämnden erinrar om att en husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (allmänt råd till 12 kap. 1 § första stycket miljöbalken) utan kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Myndighetsnämnden erinrar om förpliktelserna beträffande egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken, samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen omfattar såväl organisatoriska, tekniska som administrativa åtgärder och rutiner. Ni ska vid förfrågan från berörd tillsynsmyndighet kunna redogöra för egenkontrollen inklusive rutiner för åtgärder vid oförutsedda händelser, till exempel vid läckage av olja eller diesel.

Nämnden erinrar om bestämmelserna om anmälningsplikt i 2 kap 5 och 10 §§ lagen om kulturminnen m.m. Även icke kända lämningar är lagskyddade. Om fornfynd eller fornlämning påträffas under arbetets gång ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste omgivning och anmälan omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Exp  
Anslagstavlan  
SCA Skog AB  
Mausjaur sameby  
Berörd Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-10-04

8

Redovisning av  
delegationsbeslut och  
meddelandeärenden

Mn § 54

*I Delegationsbeslut*

- Enligt lista - perioden 2023-09-11 till 2023-09-25.

*II Meddelandeärenden*

- Umeå TR P 1480-23 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2023-09-12

*III Kompetensutveckling/kurser*

**Myndighetsnämndens beslut**

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltningschefens  
rapport samt redovisning  
av ekonomi

Mn § 55

### Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Vi rekryterar just nu en samhällsplanerare då (Namn) slutar för annat jobb.
2. Handlingar som inkommer från och med den 1 jan 2024 ska hanteras digitalt. Dokumenthanteringsplanen behöver därför revideras och det blir ett ärende på nästa nämnd.
3. De skarpa e-tjänsterna är snart sammankopplade med EDP Vision. E-tjänsten för bygglov är sammankopplad.
4. Kontoret och nämndsordföranden kommer delta på samhällsbyggnadsdagarna som anordnas av Länsstyrelsen

### Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-08-31

Inget nytt sedan delårsbokslutet.

\_\_\_\_\_

## Närvaro och voteringslista

## Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-10-04

**Ordinarie ledamöter:**

[illegible]

**Ersättare:**

[illegible]